Lớp LS 18-1 TT. CN TP HCM

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ

Môn thi: Kỹ năng tư vấn pháp luật- Phần cơ bản

Thời gian làm bài: 180 phút

Ngày thi: / / 2018

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Công ty cổ phần Vũ Anh là công ty chuyên kinh doanh điện máy tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Đất Vàng là công ty trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tháng 1/2017, Công ty Đất Vàng dự định ký kết với công ty Vũ Anh hợp đồng mua bán, lắp đặt thiết bị. Theo đó, công ty Vũ Anh sẽ cung cấp và lắp đặt 1000 điều hòa nhiệt độ cho dự án căn hộ cao cấp của công ty Đất Vàng tại Quận 1, TP. HCM. Để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra, trước khi ký kết hợp đồng, đại diện công ty Đất Vàng đã tìm đến luật sư để yêu cầu tư vấn từ giai đoạn soạn thảo, ký kết hợp đồng.

Câu hỏi 1: (2 điểm) *Nếu là luật sư được yêu cầu tư vấn, anh/chị cần tìm hiểu những thông tin, tài liệu gì, văn bản pháp luật nào để phục vụ cho việc soạn thảo hợp đồng nói trên?*

Tình tiết bổ sung

Dự thảo Hợp đồng công ty Vũ Anh gửi cho công ty Đất Vàng có một số nội dung chính như sau:

- Đối tượng hợp đồng: Công ty Vũ Anh đồng ý cung cấp, lắp đặt 1000 điều hòa nhiệt độ cho 1000 căn hộ tại dự án Dragon Riverside của công ty Đất Vàng;

- Đơn giá: 500 USD/ chiếc; tổng giá trị hợp đồng: 500.000 USD ;

- Trình tự thanh toán: Công ty Đất Vàng thanh toán trước 90% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng được ký kết; số tiền còn lại được thanh toán chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày 2 bên ký kết biên bản nghiệm thu chất lượng.

- Thời hạn lắp đặt và bàn giao thiết bị trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Nếu chậm tiến độ lắp đặt thì phải chịu phạt 1% giá trị hợp đồng cho mỗi tuần lắp đặt chậm.

- Trường hợp nhận thấy có sự sai sót trong việc lắp đặt, vận hành thiết bị của công ty Vũ Anh, công ty Đất Vàng phải thông báo ngay cho công ty Vũ Anh trong vòng 01 tháng, kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu chất lượng, quá thời hạn trên Vũ Anh không chịu trách nhiệm.

Câu hỏi 2: (2,5 điểm) *Anh/chị hãy chỉ ra những rủi ro và bất lợi nếu công ty Đất Vàng ký hợp đồng với những điều khoản trên?*

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn